

1501600-33.2022.8.26.0544
Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário
Assunto: Furto
Magistrado: MAURICIO GARIBE
Comarca: Jundiaí / SP
Foro: Foro de Jundiaí
Vara: 1ª Vara Criminal
Data de Disponibilização: 28/11/2022
... Penal - Procedimento Ordinário - Furto
Réu:
MARCOS PAULO DE MORAIS

Juiz de Direito: Dr. MAURICIO GARIBE

Vistos.

MARCOS PAULO DE MORAIS, qualificado nos autos, está sendo processado por infração ao disposto no artigo 155, "caput" (por duas vezes), na forma do artigo 71, ambos do Código Penal, porque, no dia 19 de junho de 2022, no período da manhã, nas ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA de Jundiaí / SP - 1ª Vara Criminal
Largo São Bento, s/nº, Centro - CEP 13201-035, Jundiaí-SP
Fone: (11) 2136-6221 - E-mail: jundiai1cr@tjsp.jus.br
Horário de atendimento ao público: 13h00min às 17h00min

1501600-33.2022.8.26.0544 - lauda
CONCLUSÃO

Aos 23 de novembro de 2022, faço estes autos conclusos ao Meritíssimo Juiz de Direito titular da 1ª Vara Criminal da Comarca de Jundiaí, Estado de São Paulo, Doutor Mauricio Garibe. Eu, Nara Visousan Santos do Nascimento, Assistente Judiciário.

SENTENÇA

Processo nº:
1501600-33.2022.8.26.0544 - 2022/001224
Classe - Assunto
Ação Penal - Procedimento Ordinário - Furto
Réu:
MARCOS PAULO DE MORAIS

Juiz de Direito: Dr. MAURICIO GARIBE

Vistos.

MARCOS PAULO DE MORAIS, qualificado nos autos, está sendo processado por infração ao disposto no artigo 155, "caput" (por duas vezes), na forma do artigo 71, ambos do Código Penal, porque, no dia 19 de junho de 2022, no período da manhã, nas

dependências do Kalimera Hortifruti, situado na Avenida Antônio Pincinato, n. 100, bairro Vila Alvorada, nesta cidade e comarca de Jundiaí, teria subtraído, para si, 5 (cinco) peças de picanha, avaliadas em R\$ 260,69 (duzentos e sessenta reais e sessenta e nove centavos), pertencentes ao citado hortifruti.

Ademais, porque, na mesma data e no mesmo local, por volta das 22h30min., teria subtraído, para si, 5 (cinco) peças de picanha, avaliadas em R\$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais), pertencentes ao citado estabelecimento.

Oferecida e recebida a denúncia, o réu foi pessoalmente citado e apresentou resposta, sobrevivendo audiência de instrução, debates e julgamento.

Em alegações finais, a representante do Ministério Público requereu a integral procedência da ação penal. Quanto à dosimetria da pena, requereu a fixação da pena base acima do mínimo legal, o reconhecimento da circunstância atenuante da confissão espontânea, o reconhecimento do crime continuado, a fixação de regime semiaberto para início de cumprimento da pena, negando-se a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Por fim, requereu a fixação de valor mínimo a título de reparação de danos à vítima.

A defesa, por seu turno, requereu a fixação da pena-base no mínimo legal, o reconhecimento da circunstância atenuante da confissão espontânea, o aumento mínimo de 1/6 (um sexto) com relação à continuidade delitiva, a fixação do regime inicial aberto, bem como o direito de o réu apelar em liberdade.

Relatados no essencial. DECIDO.

A materialidade das infrações penais imputadas ao réu restou comprovada por meio do boletim de ocorrência de fls. 3/7, auto de exibição, apreensão, entrega e avaliação de fl. 17, bem como pelo depoimento pessoal do representante da vítima e pela oitiva de duas testemunhas de acusação, colhidos em audiência.

No tocante à autoria, verifica-se que o réu confessou a prática delitiva, em juízo, aduzindo, em síntese, que praticou os furtos porque é dependente químico e estava em situação de rua já há alguns dias à época dos fatos. Disse que ia vender as peças de picanha em algum bar pela metade do preço para fazer uso de drogas e álcool. É eletricitista.

Assim, apreciadas autoria e materialidade, passo à análise dos argumentos expendidos pelas partes, em cotejo com a prova produzida sob o crivo do contraditório.

E, em tal contexto, entendo que a ação penal procede, integralmente.

Com efeito, o réu confessou a prática delitiva quando da lavratura do auto de prisão e flagrante, sendo sua confissão policial corroborada, à saciedade, pela prova produzida em juízo, notadamente pelo depoimento do representante da vítima e dos policiais envolvidos em sua prisão.

Ouvido em juízo, o representante da vítima Marcelo de Souza Spada afirmou que, na data dos fatos, ao chegar ao trabalho, foi informado que um indivíduo havia furtado peças de picanha do estabelecimento comercial. De posse das características do indivíduo, reconheceu quando este retornou no mesmo dia, à noite, ocasião em que furtou mais três peças de picanha, tendo sido abordado já do lado de fora do estabelecimento. Na ocasião, ele confessou o primeiro furto e disse que tinha vendido a mercadoria. O valor da mercadoria é de aproximadamente R\$ 260,00.

No mesmo sentido, as testemunhas comuns Robson Nogueira Lacerda e Ana Julia Santos Costa, policiais militares, corroborando os fatos narrados na fase policial, esclareceram como se deu a abordagem do réu e a apreensão das mercadorias em sua posse.

O depoimento judicial dos agentes públicos e representante da vítima, ressaltado, foi coerente com as declarações por eles prestadas na fase policial, o que aumenta sua credibilidade, não abalada pela defesa.

Outrossim, nada há nos autos a indicar que as testemunhas tinham motivo precedente para incriminar a ré injustamente, com uma estória fantasiosa.

Não há qualquer irregularidade na oitiva dos servidores, que, como qualquer pessoa, prestam depoimento sob compromisso.

De se ressaltar, também, que agentes da autoridade policial que são, seus

depoimentos são revestidos de maior credibilidade. Em tal sentido: "Vetusta e vazia, data venia, a objeção, que os causídicos, vez por outra, ainda insistem em opor perante os tribunais, argumentando por argumentar. Ora todo e qualquer testemunho, por cediço, é de valor relativo, pouco importando a profissão, sexo, credo, grau de instrução, posição social ou outro qualificativo do testificante. Em outras palavras, é de valia aferível em face do conjunto instrutório, somente podendo ser, total ou parcialmente, desqualificado, se outros elementos do acervo probatório assim o demonstrarem ou se o testemunho for prestado por inimigo capital ou parente ou amigo íntimo do acusado, ou, ainda, por qualquer pessoa particularmente interessada no resultado do julgamento, defeitos estes, porém, sujeitos a demonstração e comprovação por meio de contradita e, conquanto assim, se o testificante, à luz do conjunto de provas, da verdade real se apartar. Não se pode aceitar parti pris, preconceito vazio, repulsa genérica, apenas calcada na profissão da testemunha. É de mister, pois, demonstrar e provar motivo concreto, particular ao testemunho no caso em julgamento, para destituí-lo de valor probante." (TJSP – AP. 413.648-3/4-00, Rel. Ericson Maranhão).

Também, neste sentido o posicionamento do Supremo Tribunal Federal: "o valor de depoimento testemunhal de servidores policiais especialmente quando prestado em juízo, sob a garantia do contraditório reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal. O depoimento testemunhal do agente policial somente não terá valor quando se evidenciar que esse servidor do Estado, por revelar interesse particular na investigação penal, age facciosamente ou quando se demonstrar tal como ocorre com as demais testemunhas que as suas declarações não encontram suporte e nem se harmonizam com outros elementos probatórios idôneos" (STF HC 73518-5 Rel. Celso de Mello DJU 18.10.96, p. 39.846). Além das demais provas carreadas aos autos, o acusado confessou categoricamente os fatos contidos na inicial. A confissão, como afirmou o ilustre DESEMBARGADOR ERICSON MARANHÃO na Apelação Criminal nº 913.1223/0, "é a prova por excelência. É a probatio probatissima. Em princípio, é tudo de que se necessita para se ter por demonstrada a autoria de um delito, desde que seja verossímil, seja certa, clara, persistente e coincidente com outros elementos. De outro lado, é preciso se tenha produzido de maneira livre e espontânea e não tenha, o cofitente, objetivos outros, que não o de elucidar a verdade". Seguindo: "É grande a importância da confissão para o convencimento da autoria, ainda mais quando ela é produzida perante um Magistrado, e as palavras do acusado estão inteiramente alinhadas com as provas obtidas nos autos" (RJDTACRIM - 25/86 RELATOR DESEMBARGADOR CANELLAS DE GODOY)". Assim, os elementos de convicção constantes dos autos são suficientes para determinar a responsabilidade do acusado pelo furto de peças de picanha, pertencentes ao estabelecimento vítima.

Desse modo, a absolvição é meta impossível de ser alcançada, já que a dinâmica dos fatos conduz à conclusão desfavorável ao acusado. Assim, e evidenciada a responsabilidade do réu pelo crime que lhe é imputado, passo à dosagem das penas, atento às diretrizes do artigo 59 do Código Penal.

Na primeira fase, observo que o réu é reincidente, o que será oportunamente apreciado. Desta forma, atento aos critérios do artigo 59 do Código Penal, os quais não são desfavoráveis ao acusado, fixo sua pena no mínimo legal previsto para o crime que lhe é imputado, estabelecendo-a em 1 (um) ano de reclusão e 10 (dez) dias-multa, estabelecida a unidade no piso mínimo.

Na segunda fase, presente a circunstância atenuante da confissão espontânea, pelo que compenso a atenuante com a agravante da reincidência, razão pela qual, nesta fase de dosimetria, deve ser mantida a pena-base fixada.

Ademais, considerando o reconhecimento do crime continuado e o número de ilícitos praticados, elevo a pena aplicada em 1/6 (um sexto), estabelecendo-a em 1 (um) ano e 2 (dois) meses de reclusão e 12 (doze) dias-multa, mantida a unidade no mínimo legal, pena esta que torno definitiva ante a ausência de modificadoras a considerar.

Por fim, não estão preenchidos os requisitos objetivos do artigo 44 do Código Penal, pelo que impossível a substituição da pena privativa de liberdade por

restritivas de direito.

Diante da sua reincidência, fixo o regime semiaberto para início de cumprimento da pena. Contudo, atento ao disposto no artigo 387, parágrafo 2º do Código de Processo Penal, verifico que o réu preencheu os requisitos para a progressão de regime, razão pela qual iniciará o cumprimento da pena no regime aberto, sendo-lhe facultado o direito de recorrer em liberdade.

III – Dispositivo. Ante o exposto e pelo mais dos autos consta, JULGO PROCEDENTE A AÇÃO PENAL para CONDENAR MARCOS PAULO DE MORAIS, qualificado nos autos, por infração ao disposto no artigo 155, “caput” (por duas vezes), na forma do artigo 71, ambos do Código Penal, a pena de 1 (um) ano e 2 (dois) meses de reclusão e 12 (doze) dias-multa, estabelecida a unidade no piso mínimo, pena esta a ser cumprida em regime aberto, tudo conforme fundamentação acima.

Expeçam-se, incontinenti, alvará de soltura clausulado.

Defiro a gratuidade judiciária, nos termos da Lei.

Após o trânsito em julgado, expeça-se mandado de prisão em regime aberto e realize-se audiência de advertência, se o caso. Ademais, lance-se o nome do réu no rol dos culpados, extraia-se guia de recolhimento, procedam-se as anotações e as comunicações necessárias, inclusive ao Setor de Guarda de Objetos da Comarca, se preciso, autorizando a destruição das apreensões até então não reclamadas, cumpra-se o disposto no parágrafo 2º do artigo 201 do Código de Processo Penal e, com as cautelas de praxe, archive-se.

P. I. Cumpra-se.

Jundiaí, 25 de novembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA